루리의 줍줍 · 응모·실무 가이드

프리랜서 용역계약서 필수 조항 체크리스트: 대...

루리의 줍줍이 정리한 글

프리랜서 용역계약서 필수 조항 체크리스트: 대금·저작권·수정·해지

루리

프리랜서 일은 구두로 시작되는 경우가 많아서 분쟁이 잦아요. 대금, 작업 범위, 수정 횟수, 저작권, 해지 조건을 서면으로 남겨 두면 대부분의 다툼을 미리 막을 수 있어요.

프리랜서 일은 구두로 시작되는 경우가 많아서 분쟁이 잦아요. 대금, 작업 범위, 수정 횟수, 저작권, 해지 조건을 서면으로 남겨 두면 대부분의 다툼을 미리 막을 수 있어요.

> 한국예술인복지재단, 한국콘텐츠진흥원, 공정거래위원회 공개 자료를 정리한 일반 설명이에요(2026-10 확인 기준). 개별 사건의 법률 판단이 아니에요. 예시는 설명용 **가상 예시**예요. 세금(3.3% 등)은 같은 위키의 프리랜서 소득세 글을 보세요.

1 1. 계약서에 꼭 넣을 항목

항목	적는 내용
당사자	발주자·수급자 이름, 연락처, 사업자 여부
과업 범위	결과물의 종류, 분량, 규격, 납품 형식
대금	총액, 선금·중도금·잔금 나누는 방식, 지급일, 지급 방법
기간	시작일, 납품일, 검수 기간
수정	무상 수정 횟수와 범위, 초과 수정의 추가 비용
저작권	저작권 귀속, 양도 범위, 이용 허락 범위, 포트폴리오 사용 가능 여부
해지	해지 사유, 통보 기한, 해지 시 정산 방법
분쟁	협의 방법, 관할

한국예술인복지재단 안내는 예술인복지법 제4조의4를 근거로 대가, 계약 기간과 갱신·변경·해지 조건, 권리와 의무, 용역 범위, 수익배분 방식, 분쟁해결 방법을 계약서에 담도록 설명해요. 예술인 분야가 아니어도 좋은 기준이 돼요.

2 2. 순서대로 진행하기

1. 일을 시작하기 전에 과업 범위를 문서로 정리해요.
2. 표준계약서를 내려받아 우리 일에 맞게 고쳐요.
3. 양쪽이 서명 또는 기명날인하고 각자 한 부씩 보관해요.
4. 범위가 바뀌면 메일이나 변경 합의서로 남겨요.

5 납품할 때는 납품 사실과 검수 결과를 기록으로 남겨요.

3 3. 자주 하는 실수

- 「적당히 수정해 드릴게요」처럼 횟수 없이 두는 것
- 저작권 문구를 「모든 권리는 발주자에게 귀속」으로 넓게 두는 것
- 대금 지급일 없이 「납품 후 협의」로 적는 것
- 해지할 때 이미 한 작업분을 어떻게 정산할지 빼먹는 것
- 메신저 대화만 남기고 계약서는 쓰지 않는 것

4 4. 표준계약서 어디서 찾나요

- 공정거래위원회: 표준하도급계약서 목록에 「범용[용역(역무)업 분야]」과 「범용[용역(지식정보성과물)업 분야]」 표준하도급계약서가 올라 있어요(2024-12-24 등록 표기). 하도급 거래 구조일 때 참고해요.
- 한국콘텐츠진흥원: 방송, 만화, 애니메이션, 게임 장르별 표준계약서를 내려받을 수 있어요. 웹툰 연재계약서, 방송작가집필표준계약서, 게임 도급 표준계약서 등이 있어요.
- 한국예술인복지재단: 미술, 공예, 공연예술, 웹소설, 출판, 저작재산권 등 분야별 표준계약서를 보급해요. 재단은 표준계약서가 참고용 예시라고 안내해서, 필수 항목만 지키면 상황에 맞게 더하거나 뺄 수 있어요.

5 5. 가상 예시

디자이너 A씨가 로고 작업을 맡는다면 「시안 2개 제출, 선택안 무상 수정 2회, 3회째부터 회당 별도 금액, 납품 후 이용 범위는 발주자 사업 홍보물, 포트폴리오 게재는 A씨 가능」처럼 숫자와 범위를 문장으로 써 두는 식이에요.

6 6. 분쟁에 대비하는 법

- 주고받은 시안, 수정 요청, 납품 메일을 날짜와 함께 보관해요.
- 대금이나 계약 위반 문제는 먼저 서면(내용증명 등)으로 요청해요. 방식은 **공식 확인**하세요.
- 예술인은 한국예술인복지재단의 서면계약 위반 신고, 예술인신문고, 법률상담을 이용할 수 있어요.
- 하도급 거래라면 공정거래위원회의 하도급 분쟁 절차가 있는지 **공식 확인**하세요.

7 체크리스트

- 과업 범위와 납품 형식을 적었다
- 대금 총액과 지급일을 적었다
- 무상 수정 횟수와 추가 비용을 적었다
- 저작권 귀속과 이용 범위를 구분해 적었다
- 해지 사유와 정산 방법을 적었다
- 서명한 계약서를 각자 보관한다

8 용어 정리

- **용역**: 물건이 아니라 일 자체(작업, 제작, 자문)를 제공하는 거래예요.
- **검수**: 발주자가 결과물이 계약대로인지 확인하는 절차예요.
- **저작재산권 양도**: 저작물의 경제적 권리를 넘기는 것이에요. 저작권법 제45조에 규정돼 있어서 양도 범위를 명확히 적어야 해요.
- **이용 허락**: 권리는 내가 갖고 상대에게 쓰도록 허락하는 방식이에요.
- **내용증명**: 어떤 내용을 언제 보냈는지 우체국이 증명해 주는 우편이에요.

9 근거로 삼은 공식 출처

- 한국예술인복지재단 소식(문화예술용역 계약서 안내): https://news.kawf.kr/?searchVol=70&subPage=02&searchCate=05&page=&idx=852 (https://news.kawf.kr/?searchVol=70&subPage=02&searchCate=05&page=&idx=852)
- 한국예술인복지재단 표준계약서 보급: https://www.kawf.kr/welfare/sub03.do (https://www.kawf.kr/welfare/sub03.do)
- 한국콘텐츠진흥원 표준계약서: https://www.kocca.kr/kocca/subPage.do?menuNo=205068 (https://www.kocca.kr/kocca/subPage.do?menuNo=205068)
- 공정거래위원회 표준하도급계약서: https://www.ftc.go.kr/www/selectBbsNttList.do?pageUnit=10&pageIndex=1&searchCnd=all&key=203&bordCd=202 (https://www.ftc.go.kr/www/selectBbsNttList.do?pageUnit=10&pageIndex=1&searchCnd=all&key=203&bordCd=202)
- 국가법령정보센터 저작권법 제45조: https://www.law.go.kr/법령/저작권법/제45조 (https://www.law.go.kr/법령/저작권법/제45조)
- 국가법령정보센터 예술인복지법 제4조의4: https://www.law.go.kr/법령/예술인복지법/제4조의4 (https://www.law.go.kr/법령/예술인복지법/제4조의4)

공유 공유하기 카카오톡 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X

Facebook

💬 다른 고민 보기 · 🎯 루리에게 추천 상담 받기

10 마감 임박 공모전

출처: 루리의 줍줍(sungprofile.cloud) · 최신 내용은 사이트에서 확인하세요.